

1500476-75.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 10021653000000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500476-75.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500476-75.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THOMAS MAYCON DA SILVA DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de THOMAS MAYCON DA SILVA DOMINGUES, porque, nas condições de tempo, hora e lugar descritas na denúncia, trazia com ele 180 porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O processo seguiu regularmente os seus termos.

A fls. 119/120 fora decretada a prisão preventiva do acusado. Concedido Habeas Corpus a fls. 171/176. Fixadas medida cautelares diversas da prisão a fls. 177, por determinação superior. Notificado e citado, apresentou defesa prévia a fls.

251/254. A denúncia foi recebida a fl. 258. Laudo toxicológico a fls. 271/273.

Laudo do local a fls. 277/278.

Realizada audiência de instrução o réu foi interrogado, assim como foram ouvidas as testemunhas.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, pugnando pela fixação pelo regime inicial fechado, além de perdimento dos bens apreendidos, pois oriundo do crime de tráfico. Fez, ainda, considerações sobre a pena tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos.

A defesa do acusado, por sua vez, requereu a absolvição dele alegando a falta de

provas, tendo em vista que há, apenas, a palavra dos policiais. Disse, ainda, que nenhuma droga foi encontrada com o acusado, que estava no local apenas para comprar drogas. Subsidiariamente requereu a desclassificação e a concessão de benesses legais.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), fotografias (fl. 16), laudo químico toxicológico (fls. 271/273) e pela prova oral colhida.

Quanto a autoria delitiva a prova oral é suficiente para demonstração.

Em seu interrogatório extrajudicial o acusado (fl. 09) o acusado negou os fatos e disse que estava no local para comprar maconha, porque sabe que ali é uma "biqueira". Quando perguntou se tinham maconha para vender, que é o entorpecente que usa, disseram que não. Viu que os indivíduos, que desconhece a identidade, estavam com uma sacola na mão, mas não sabe o que tinha dentro. Não fugiu dos policiais, apenas "apressou o passo" porque não queria ficar no local. O celular apreendido pertence a seu irmão de 14 anos.

Interrogado em juízo continuou a negar os fatos. Disse que estava no local para comprar maconha. Ia comprar fiado. Estava saindo do local porque foi comprar maconha, mas não tinha. Estava sozinho. Os policiais que mandaram retornar ao local dos fatos. Não sabe quem são os demais indivíduos e não sabe onde estava a droga. É usuário de maconha há cerca de seis meses. Nunca foi preso ou processado. Mora com sua mãe e mais três irmãos. Trabalha como servente de pedreiro e ganha R\$ 50,00. Trabalha todos os dias. Usa uma porção de maconha por dia. Não possui filhos. A testemunha Fabio Rian Gonçalves Júlio, Policial Militar, declarou que no dia dos fatos estava fazendo patrulhamento de rotina pelo local do fato que é notório ponto de drogas nesta cidade (campo de futebol). Avistou quatro indivíduos que, ao perceber a aproximação dos policiais, começaram a correr. Viram o acusado dispensando um pote, tipo "Nescau". Conseguiram alcança-lo. Em revista com ele encontraram apenas um celular. Na sacola dispensada encontraram os 180 pinos de cocaína. O acusado negou que as drogas lhe pertencessem e disse que estava ali para comprar maconha, já que é usuário. Ele não estava com dinheiro. Já recebeu notícias de que ele estava traficando drogas. Nas outras ocasiões que o abordou não encontrou droga com eles.

A testemunha Otair Antonio de Souza, também Policial Militar, declarou no mesmo sentido, afirmando ter visto o acusado dispensar um pote do tipo de "Nescau". Ele nada disse sobre os três outros indivíduos. Já recebeu "denúncias" relativas ao tráfico com o drogas. Em revista policial com ele estava apenas o celular. Ele não estava com dinheiro.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Pois bem.

Com a devida vênia à versão trazida pela defesa, a traficância é iniludível.

Os policiais foram categóricos ao afirmar que viram o acusado, em plena luz do dia, dispensando o pote com as drogas. Além disso afirmaram já ter recebido delações dando conta da venda de drogas especificamente pelo acusado.

De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 10021653000000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA

DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1200734300000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELACAO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.). Aliás, não se mostra crível a versão de que os policiais militares tenham inventado que foi o acusado que arremessou as drogas a fim de "forjar" o flagrante. Além da versão unilateral do próprio acusado, que não trouxe qualquer elemento probatório mínimo apto a gerar dúvida - o que seria simples, a bem da verdade - não se mostra verossímil que ele tenha ido até local para comprar maconha sem levar com ele qualquer quantia em dinheiro. Para mais, não há elementos mínimos indicativos de que os policiais "doariam" R\$ 1.800,00 em drogas para o acusado somente para prejudica-lo.

Além disso, o fato de ele ser usuário, como alega ser, não obsta o reconhecimento de que também estava traficando. Isso porque as condutas de usar e traficar são fungíveis. Uma não exclui a outra e, conforme se verificou nos autos, as circunstâncias concretas apontam para a finalidade comercial do entorpecente apreendido com ele.

Neste sentido são as reiteradas decisões da E. Corte Bandeirante. TRÁFICO DE ENTORPECENTES Pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, alegando não ter ficado comprovada a traficância IMPOSSIBILIDADE Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Existência de denúncia anônima apontando o apelante como traficante no local Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00035460920128260369 SP 0003546-09.2012.8.26.0369. Julgamento: 19/08/2014 (g.n.). TRÁFICO DE ENTORPECENTES Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena IMPOSSIBILIDADE Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125. Julgamento: 12/08/2014 (g.n.).

Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu trazia com ele o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória, com finalidade de venda. Conduta que se amolda ao tipo penal incriminador previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Caracterizado o delito em apreço, passo às dosimetrias das penas necessária e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

No que concerne ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quanto à primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais especiais e preponderantes não são neutras. Isso porque havia relevante quantidade de drogas com ele, é dizer, 180 porções de cocaína, o que para a pequena Comarca de Piquete representa elevado risco social, já que possui grande valor econômico (R\$ 1.800,00, o que supera substancialmente o salário mínimo, renda média da população piquetense) e pode atingir inúmeras pessoas.

Como apontou o Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus nº 144.716 SP, com grifos nossos: para efeito de mero registro, que a legislação

portuguesa, em tema de drogas e substâncias afins, adotou, a partir da edição da Lei nº 30, de 29 de novembro de 2000, medidas despenalizadoras, instituindo, em determinados casos, tratamento médico-ambulatorial ou simples pagamento de multa, além de somente incriminar a conduta configuradora do delito de tráfico de entorpecentes quando o agente Possuir substâncias ilícitas cujo total supere "a quantidade necessária para consumo médio individual durante o período de 10 dias" (Lei nº 30/2000, art. 2º, item n. 2).

É importante acentuar, em face do que prescreve referido preceito normativo, que o Poder Judiciário português definiu, para efeito da regra em questão, que a quantidade para consumo médio individual para um período de dez dias equivale a 2 gramas (se se tratar de cocaína) ou a 25 gramas (se se cuidar de maconha). Com efeito, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da Justiça portuguesa - apoiando-se na legislação mencionada e, notadamente, na Portaria nº 94, de 26/03/96, do Ministério da Justiça e da Saúde (que define os limites máximos "para cada dose média individual diária" referente a plantas, substâncias ou preparações de consumo mais frequentes) -, tem entendido, em diversos julgados, que "os limites quantitativos máximos para cada dose média individual diária de heroína e cocaína são, respectivamente, de 0,1 e 0,2g" (Processo nº 98P1103, de 02/12/1998, Rel. VIRGÍLIO OLIVEIRA, v.g.), sendo certo que, tratando-se de maconha ("cannabis sativa L."), esse limite é de 2,5g.

A cidade possui pouco mais de 13 mil habitantes e quantidade apreendida (74,17 gramas) demonstra o grau de lesividade da conduta do acusado, que, à evidência, já está inserido no meio ilícito de modo a possuir confiança de seus fornecedores para possuir tamanho volume de entorpecentes.

Quanto as circunstâncias judiciais comuns há neutralidade.

Majoro a pena base, portanto, em 1/5. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo. Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assim, mantenho a pena nesta fase intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal não é caso de aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei. Isso porque o acusado não preenche os requisitos legais. As circunstâncias de fato (presença em local de notória venda e distribuição de drogas, quantia elevada de drogas, de elevado valor econômico, considerada a diminuta cidade de Piquete, cuja renda média gira em torno de um salário mínimo) indicam que o acusado habitualmente pratica a mercancia de drogas, tanto é que goza da confiança no meio criminoso, possuindo fornecedores e credores, a ponto de obter tamanha quantidade de entorpecentes, sendo um jovem de 18 anos. Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que signidica dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.

Deixo de reconhecer a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 uma vez que, embora haja uma escola a cerca de 100 metros do local dos fatos, fato é que no horário dos fatos não há indicativo de que estivesse funcionando o estabelecimento de ensino, potencializando, assim, a gravidade da conduta do agente.

Assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, cujo valor unitário será de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º do CP), em atenção à situação econômica do réu (art. 60, caput

do CP), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (art. 49, § 2º do CP).

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime fechado, tendo em vista que regime menos severo não será apto a permitir que a sanção ora imposta atinja sua finalidade. Outrossim, as circunstâncias judiciais já consignadas lhe são desfavoráveis.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR THOMAS MAYCON DA SILVA RODRIGUES à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, fixados no mínimo legal, considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Poderá recorrer em liberdade tendo em vista a ausência de informações que apontem a necessidade de cautela.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto.

Impossível operar a detração penal em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, tendo em vista a não demonstração de sua origem lícita (celular).

Em face da condenação, arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003, observada a gratuidade, que lhe defiro.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenham sido realizada a providência, conforme Lei 12.961/14.

Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de dez dias, sob pena de execução.

Após, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Piquete, 16 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA